

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2530
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นางพวงเพ็ญ นิธิธีระพงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 308

เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย 4 ครั้ง ซึ่งการขายแต่ละครั้งจำเลยคัดค้านว่าขายได้ราคาต่ำ ขอให้ประกาศขายใหม่ สำหรับการขายครั้งที่สามจำเลยยอมรับว่าถ้าได้ราคาสูงสุดเท่าใดก็ให้ขายในราคาดังนั้น จำเลยจะไม่คัดค้านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและเมื่อประกาศขายครั้งที่สี่ มีผู้ให้ราคา สูงสุดจำเลยก็คัดค้านอีกว่าขายได้ราคาต่ำ การขายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พฤติการณ์ ของจำเลยเช่นนี้มีลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวการบังคับคดีเพื่อให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ ได้รับความเสียหาย การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวถูกต้องและ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว.(ที่มา-สงเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาล ได้มีคำพิพากษามาตามยอม ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยเพื่อขายทอด ตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดหลายครั้ง ทุกครั้งถูกจำเลยคัดค้านและ ครั้งสุดท้ายจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายและ เป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งว่าได้ขายทอดตลาดมาหลายครั้งมีการประกาศ
ล่วงหน้า ทนายจำเลยก็อยู่ด้วย แต่ไม่เข้าสู้ราคาขณะขายมีคนมากกว่า 9 คน การก
ระทำให้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาที่ตกลงประนีประนอม โจทก์จึงยึดที่ดินจำนองของจำเลยคือที่ดินโฉนดเลข
ที่ 13641 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินหลาย
ครั้งครั้งแรกประกาศขายวันที่ 4 เมษายน 2527 ครั้งที่สองวันที่ 8 พฤษภาคม 2527
ครั้งที่สามวันที่ 8 มิถุนายน 2527 การขายแต่ละครั้งจำเลยคัดค้านว่าขายได้ราคาต่ำ
ทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้ประกาศขายใหม่ โดยเฉพาะการขายครั้งที่สามจำเลย
ยอมรับว่า การขายทอดตลาดครั้งต่อไปจะได้ราคาสูงสุดเท่าใด ก็ให้ขายไปในราคานั้น
จำเลยจะไม่คัดค้านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายใหม่ครั้ง
ที่สี่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 นางวิไลวรรณ ไสยจิตร ให้ราคา
สูงสุดเป็นเงิน 1,320,000 บาทเท่ากับราคาที่นายกังวาล ฐิทางธรรมให้ราคาในการ
ขายครั้งที่สามก็ถูกจำเลยคัดค้านว่า ขายได้ราคาต่ำ การขายปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายนั้นเห็นว่า มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวหลายครั้งการขายครั้งสุดท้าย
ที่ฎีกาจำเลยอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและส่ง
ภาพถ่ายสมุดบันทึกการขายทอดตลาดแนบท้ายฎีกามาด้วยก็ปรากฏว่า ตามเอกสาร
นั้น มีผู้มาฟังการขายทอดตลาดถึง 4 คน และมีผู้เข้าประมูลสู้ราคา 3 คนเช่นนี้

เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าได้ดำเนินการขายทอดตลาดถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายแล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่าโจทก์ให้คนของโจทก์เข้าประมูลสุ้ราคาเป็นการไม่ชอบ ก็เป็นความเข้าใจผิดของจำเลยเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้และโจทก์มิใช่ผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และจำเลยยังรับก่อนมีการขายทอดตลาดครั้งนี้ว่า จะไม่คัดค้านราคาขายทอดตลาดอีกต่อไปด้วย พฤติการณ์ของจำเลยจึงเห็นได้ชัดว่า พยายามคัดค้านการขายทอดตลาดตลอดมาจากหลายสาเหตุและประกาศจากเหตุผล มีลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวการบังคับคดีเพื่อให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ